nevima™

VERSÃO 1.15 · NOVEMBRO DE 2026

Contrato de prestação de serviços

As condições em que a nevima desenha, constrói e aloja o website do Cliente, e presta os serviços que o acompanham: funcionalidades, identidade visual, sessão fotográfica e SEO & GEO.

PARTE I	Condições Gerais
PARTE II	Proposta / Ordem de Serviço
PARTE III	Anexo para clientes particulares
PARTE IV	Acordo de Tratamento de Dados

Rascunho interno: os trechos a laranja aguardam decisão final.

PRESTADORES

António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo
Emanuel Augusto Soares da Costa

CONTACTO

ola@nevima.studio
nevima.studio

PARTE I

Condições Gerais de Prestação de Serviços

CLÁUSULA 01

Partes

1 Os serviços são prestados, em conjunto, por **António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo**, NIF _____, com domicílio fiscal em _____, e **Emanuel Augusto Soares da Costa**, NIF _____, com domicílio fiscal em _____, trabalhadores independentes que atuam sob a marca comercial **nevima** (doravante "a nevima").

2 "nevima" é uma marca e não uma pessoa coletiva. As obrigações deste contrato são assumidas pelos dois prestadores.

3 O cliente é a pessoa singular ou coletiva identificada na Proposta / Ordem de Serviço (doravante "o Cliente").

4 A Proposta indica qual dos prestadores, ou se ambos, emite as faturas de cada serviço.

CLÁUSULA 02

Objeto

1 Estas Condições Gerais regulam a prestação pela nevima dos serviços identificados na Proposta: web design, as funcionalidades do website, identidade visual, sessão fotográfica e SEO & GEO.

2 As funcionalidades, a identidade visual, a sessão fotográfica e o SEO & GEO só são prestados em conjunto com um website feito pela nevima.

3 Cada serviço tem uma cláusula própria, com o que inclui, o que não inclui e as suas condições. O âmbito concreto de cada projeto (páginas e secções, línguas, funcionalidades, serviços, preço e prazo) é o que consta da Proposta.

CLÁUSULA 03

Definições

Proposta	O documento da Parte II, em que a nevima fixa o âmbito, o preço e o prazo do projeto, assinado pelo Cliente.
Condições específicas	O espaço no fim da Proposta onde ficam escritos os ajustes aos pontos ajustáveis das cláusulas marcadas como Ajustável.
Materiais	Tudo o que o Cliente tem de entregar para o projeto começar: textos, fotografias, logótipo, acessos e outros indicados na Proposta.

Prazo Acordado	O número de dias úteis fixado na Proposta para concluir o website.
Chamada de Acompanhamento	A chamada opcional e gratuita, quando parte do website já está construída, em que a nevima mostra ao Cliente o que está feito e a direção que pretende dar-lhe, para perceber se o Cliente gosta, afinar o website cedo ao seu gosto e reduzir as alterações no fim.
Chamada de Validação	A videochamada em que a nevima apresenta o website concluído ao Cliente.
Lançamento	A publicação do website no domínio do Cliente.
Ano de contrato	O período por que o contrato vigora. O primeiro vai da assinatura da Proposta até ao dia 1 do mês seguinte ao da assinatura, no ano seguinte (por exemplo, de 17 de novembro de 2026 a 1 de dezembro de 2027). Cada renovação dura 1 ano, de dia 1 a dia 1 (cláusula 23).
Funcionalidades	O que o website faz com o que os visitantes lhe enviam: o formulário, a inscrição na newsletter e o calendário e reservas, quando constam da Proposta (cláusula 15).
Serviços mensais	A manutenção das Funcionalidades e o serviço mensal de SEO & GEO, quando contratados.
Particular	O Cliente que contrata para uso não profissional, a quem se aplica também o Anexo da Parte III.

CLÁUSULA 04

Estimativa, Proposta e preços

1 A estimativa obtida no formulário do site da nevima, apresentada como um intervalo de preços, é apenas indicativa. O preço e o âmbito vinculativos são os da Proposta, que a nevima envia em resposta ao formulário e que integra este contrato como Parte II. Depois de analisar o negócio, a nevima pode sugerir alterações ao âmbito, com um preço fora dos intervalos da estimativa. Nesse caso, apresenta também a Proposta com base nas escolhas do Cliente, com o preço dentro desses intervalos, e o Cliente escolhe uma das duas.

2 A Proposta é válida por 10 dias a contar da data de emissão. Passado esse prazo, a nevima pode rever os preços e os prazos, ou cancelar a Proposta.

3 O preço de cada serviço é o indicado na Proposta, em euros.

4 Os prestadores estão isentos de IVA ao abrigo do artigo 53.º do Código do IVA, pelo que as faturas mencionam “IVA — regime de isenção (art. 53.º do CIVA)”. Se algum deles deixar de estar isento, os preços ainda por faturar passam a acrescer de IVA à taxa legal, o que a nevima comunica ao Cliente por escrito.

5 Um prazo urgente, pedido pelo Cliente e aceite pela nevima, acresce 40% ao preço total do projeto, isto é, a todos os serviços pontuais da Proposta. Não se aplica aos valores mensais.

CLÁUSULA 05

Formação do contrato

1 O contrato fica celebrado quando o Cliente assina a Proposta. A assinatura pode ser digital (por exemplo, com a Chave Móvel Digital) ou manuscrita num documento digitalizado.

2 As cláusulas marcadas como **Ajustável** podem ser alteradas por acordo com o Cliente, mas só nos pontos que cada uma indica. Um ajuste só vale se ficar escrito nas Condições específicas, com o número da cláusula e do ponto a que se refere (por exemplo, 6.2). Em tudo o resto, aplicam-se estas Condições Gerais.

3 A versão portuguesa deste contrato é a oficial. Qualquer tradução é apenas de apoio e, em caso de divergência, prevalece a versão portuguesa.

CLÁUSULA 06 AJUSTÁVEL

Pagamentos

Esta cláusula é ajustável apenas nos n.ºs 1, 2 e 5: o que for acordado de diferente com o Cliente fica escrito nas Condições específicas (cláusula 5.2).

1 **Sinal:** 25% do preço total, pago na assinatura da Proposta.

> **O trabalho só começa depois de o sinal ser recebido e de os Materiais estarem completos.**

2 **Pagamento final:** os restantes 75%, pagos no prazo de **72 horas** a contar do envio da fatura, quer o Cliente peça alterações na Chamada de Validação, quer não.

> NOTA IMPORTANTE
>
> **Se o Cliente não puder garantir o pagamento final neste prazo, deve dizê-lo antes de assinar a Proposta. As partes acordam então uma nova data, que fica escrita nas Condições específicas. Se o Cliente não avisar e não pagar no prazo, aplica-se a cláusula 7.**

3 **Faturação:** no dia da Chamada de Validação, a nevima emite a fatura do pagamento final, com o prazo de pagamento indicado. Quando o pagamento é recebido, emite o recibo correspondente. Os valores pagos no próprio momento, como o sinal, recebem uma fatura-recibo.

4 O website só é lançado depois de o pagamento final ser recebido na conta da nevima.

5 **Meios de pagamento:**

- Clientes na zona euro: transferência imediata (SEPA Instant) ou MB WAY.
- Clientes fora da zona euro: transferência internacional ou outro meio indicado na Proposta. Neste caso, o Cliente envia o comprovativo da ordem de transferência dentro das mesmas 72 horas do n.º 2, e o Lançamento acontece quando o valor é recebido.

6 **Serviços mensais:** são faturados no dia 1 de cada mês e pagos no prazo de 8 dias a contar da fatura. Começam a ser faturados no dia 1 do mês seguinte ao Lançamento, ou ao dia em que são contratados, se for depois: o mês do Lançamento não é cobrado. Os planos das plataformas são pagos pelo Cliente diretamente a elas e não entram nesta fatura (cláusula 15.2).

7 As alterações orçamentadas à parte (cláusula 11) são pagas antes de serem aplicadas.

CLÁUSULA 07

Atrasos no pagamento

1 Qualquer valor não pago no prazo vence juros de mora:

- Clientes profissionais: à taxa supletiva legal para créditos de empresas, acrescida da indemnização fixa de 40 € por custos de cobrança, nos termos do Decreto-Lei n.º 62/2013.
- Particulares: à taxa legal de juros civis.

2 Enquanto houver valores em atraso, o website não é lançado, e a nevima pode suspender os trabalhos em curso e a aplicação de alterações, sem que isso conte como atraso seu.

3 Enquanto o preço não estiver pago, o Cliente não adquire quaisquer direitos sobre os trabalhos (cláusula 17).

4 Se o atraso continuar 15 dias depois de a nevima avisar o Cliente por escrito, a nevima pode, à sua escolha:

a) exigir o pagamento do valor em falta, com os juros e os custos de cobrança, nomeadamente através de um procedimento de injunção; ou

b) resolver o contrato e exigir, a título de indemnização, o preço total do projeto, descontado o que já recebeu.

5 Com Particulares, a indemnização da alínea b) do n.º 4 aplica-se na medida em que a lei o permita.

CLÁUSULA 08 AJUSTÁVEL

Envio de materiais e prazos

Esta cláusula é ajustável apenas no n.º 2: o que for acordado de diferente com o Cliente fica escrito nas Condições específicas (cláusula 5.2).

1 O Prazo Acordado conta-se em dias úteis a partir do dia em que a nevima recebe todos os Materiais e o sinal.

2 O Cliente entrega os Materiais completos no prazo de **8 dias** a contar do dia em que a nevima recebe a Proposta assinada. A pedido do Cliente, o prazo pode ser outro, e fica escrito nas Condições específicas. Até os Materiais estarem completos, o projeto não começa e o Prazo Acordado não corre.

3 Se o prazo do n.º 2 terminar sem os Materiais completos, o contrato perde efeito, e a nevima retém o sinal na medida em que a lei o permita, tanto com Clientes profissionais como com Particulares.

4 Durante o projeto, os atrasos do Cliente (respostas, aprovações, acessos) prolongam o Prazo Acordado pelo mesmo tempo.

5 Com prazo urgente (cláusula 4.5), a data de conclusão é acordada entre as partes e fica na Proposta.

6 Quando a Proposta inclui identidade visual, esta é feita primeiro e o website é construído com ela. Quando inclui sessão fotográfica, a nevima indica a data de entrega das fotografias depois da sessão, e o website é construído depois dessa entrega.

CLÁUSULA 09

Identidade visual

1 **Inclui:** o logótipo e, quando se aplique, o símbolo.

2 **Não inclui:** outras aplicações da marca, salvo se constarem da Proposta.

3 A identidade visual é feita antes do website, que é construído com ela (cláusula 8.6).

4 Rondas de revisão incluídas: a definir.

5 O registo do logótipo como marca é feito pelo Cliente, em seu nome. A nevima acompanha-o no processo, sem custo adicional, mas não o pode fazer por inteiro.

CLÁUSULA 10 AJUSTÁVEL

Sessão fotográfica

Esta cláusula é ajustável apenas no n.º 6: o que for acordado de diferente com o Cliente fica escrito nas Condições específicas (cláusula 5.2).

1 **Inclui:** uma sessão de fotografia, ou de fotografia e vídeo, à escolha do Cliente, e as fotografias usadas no website.

2 A sessão é feita em Portugal continental, em data acordada entre as partes. Noutras regiões é orçamentada à parte.

3 A sessão inclui as deslocações até 30 km de Arcozelo. Acima dessa distância, as deslocações são cobradas ao valor por quilómetro indicado na Proposta.

4 A nevima indica a data de entrega das fotografias depois da sessão (cláusula 8.6).

5 Cabe ao Cliente obter a autorização das pessoas fotografadas ou filmadas (funcionários, clientes ou outras), usando o modelo de autorização de uso de imagem fornecido pela nevima.

6 Se o Cliente desmarcar a sessão com menos de 48 horas de antecedência, paga 15% do preço da sessão, pelo tempo reservado na agenda, pela preparação já feita e pelos trabalhos recusados para essa data, e ainda as despesas de deslocação já feitas. (A confirmar com parecer profissional.)

CLÁUSULA 11

Web design

1 **Inclui:**

- o design e a construção do website, com as páginas e secções indicadas na Proposta;
- o nível de design indicado na Proposta: Essential+ ou Advanced;
- a revisão dos textos que o Cliente entregar ou, se não os tiver, a sua escrita a partir da informação que der sobre o negócio, sem alterar o preço; e as imagens otimizadas para a web;
- as versões em português e em inglês;
- as práticas básicas de SEO, aplicadas antes do Lançamento;
- a Chamada de Validação e, se o Cliente a pedir, a Chamada de Acompanhamento;
- a ligação do website ao domínio do Cliente (cláusula 13);
- o alojamento gratuito (cláusula 12);
- a colocação no website das páginas legais que o Cliente fornecer.

2 **Não inclui:** o conteúdo das páginas legais (cláusula 18.3), as alterações maiores (n.º 10), as Funcionalidades, o SEO & GEO, a identidade visual e a sessão fotográfica, que são serviços próprios.

3 **Funcionalidades:** o formulário, a inscrição na newsletter e o calendário e reservas são configurados e mantidos como descreve a cláusula 15.

4 **Línguas:** o português e o inglês estão sempre incluídos. Cada língua adicional custa 25 € e inclui uma reunião de revisão dedicada a ela.

5 **Tradução:** as línguas além do português e do inglês são traduzidas com uma ferramenta de inteligência artificial especializada em tradução. A nevima envia ao Cliente um documento formatado para ele indicar as correções necessárias, de forma simples para os dois lados. A exatidão da versão publicada é da responsabilidade do Cliente depois de a aprovar.

6 **Prazo:** o Prazo Acordado da Proposta. Como referência, 4 a 7 dias úteis para uma landing page, 8 a 11 para 4 a 6 páginas, 12 a 16 para 7 a 10 páginas.

7 **Chamada de Acompanhamento:** esta chamada é opcional e gratuita, e só se realiza se o Cliente a pedir. Nesse caso, a nevima marca-a quando parte do website estiver construída, sem momento fixo. Os ajustes que dela resultem são feitos sem custo, para que o website chegue ao fim já na direção que o Cliente quer e as alterações finais sejam as mínimas.

8 **Chamada de Validação:** concluído o website, com as práticas básicas de SEO aplicadas, a nevima apresenta-o ao Cliente nesta chamada.

9 **Alterações pequenas** (cada uma com até 15 minutos de trabalho): são gratuitas, até um máximo de 4. A partir da 5.ª, são orçamentadas como as alterações maiores. Não têm prazo fixo: a nevima faz-as e avisa o Cliente quando estiverem aplicadas.

10 **Alterações maiores:** a nevima apresenta um orçamento antes de as fazer, com o respetivo prazo. Só são feitas se o Cliente o aceitar, e só são aplicadas depois de pagas.

11 **Lançamento:** na Chamada de Validação, o Cliente escolhe como avançar:

a) **Alterações antes do Lançamento:** a nevima aplica as alterações pequenas e as maiores que o Cliente aceitar e pagar, e lança o website depois disso.

b) **Lançamento imediato:** o Cliente paga o pagamento final como habitualmente, e o website vai para o ar na versão apresentada. As alterações pequenas são aplicadas depois, sem custo. As maiores são orçamentadas e apresentadas ao Cliente, e vão para o ar quando ele as pagar.

Em qualquer dos casos, o pagamento final vence no prazo da cláusula 6.2.

12 Depois do Lançamento, os pedidos de alteração seguem as mesmas regras dos n.ºs 9 e 10.

13 **Aceitação:** o website considera-se aceite com o pagamento final ou, se este não ocorrer, 72 horas depois da Chamada de Validação sem que o Cliente indique defeitos concretos por escrito. A partir desse momento, o pagamento final é devido nos termos da cláusula 6.2. Pedidos de alteração não são defeitos.

14 Defeitos (algo que não funciona como consta da Proposta) são corrigidos sem custo.

CLÁUSULA 12

Alojamento

1 O alojamento do website é gratuito durante o primeiro Ano de contrato e renova-se com o contrato, de ano em ano (cláusula 23).

2 A não renovação do alojamento segue as regras da não renovação do contrato (cláusulas 23.4 e 23.5).

3 Depois do primeiro Ano de contrato, se as condições da Vercel se mantiverem, mas o custo de alojar o website do Cliente se revelar superior ao previsto, a nevima pode passar a cobrar, a qualquer momento, um valor simbólico, que corresponde ao custo exato que tem com o alojamento do website desse Cliente, sem qualquer margem, e que nunca é superior a 60 € por ano. Por ser uma quantia tão simbólica, é cobrado anualmente. Avisa o Cliente por escrito com, pelo menos, 3 meses de antecedência, indicando o valor e o custo que o justifica. O aviso pode ser enviado ainda durante o primeiro Ano de contrato, mas a cobrança só começa depois dele.

4 Se o Cliente não aceitar o valor das cláusulas 12.3 ou 12.6, pode terminar o contrato, sem penalização, até à data em que a cobrança começaria. Nesse caso, ou se o contrato não for renovado por outro motivo, a nevima entrega-lhe, sem custo, o código e os ficheiros do website, para que o possa alojar onde quiser.

5 O website é alojado na Vercel, no plano profissional, uma das principais plataformas de alojamento de websites, com infraestrutura distribuída por vários continentes. A nevima acompanha o alojamento e faz o melhor esforço para manter o website disponível, mas não controla a infraestrutura da Vercel nem garante disponibilidade contínua.

6 **Plano da Vercel:** os websites alojados pela nevima partilham o mesmo plano da Vercel. Se esse plano deixar de chegar para alojar todos os websites e a nevima precisar de passar a um plano mais extenso, reserva-se o direito de o fazer. Isso pode levar a que passe a cobrar também o valor simbólico da cláusula 12.3, que é então a parte do custo adicional que cabe ao website do Cliente, sem qualquer margem. A cobrança segue o aviso, o prazo e as condições da cláusula 12.3, e a saída do Cliente a da cláusula 12.4.

7 Se o contrato cessar, o Cliente tem direito a receber o código e os ficheiros do website, desde que esteja pago.

8 **Mudanças na Vercel:** se a Vercel alterar os seus preços, planos, limites ou termos, ou deixar de prestar o serviço, de forma que afete o custo ou o funcionamento do alojamento, a nevima avisa o Cliente por escrito logo que tenha conhecimento e apresenta-lhe as soluções disponíveis, para as partes decidirem em conjunto: manter o alojamento, com o valor que resultar da mudança; mudar para uma plataforma equivalente; ou terminar o alojamento, recebendo o Cliente o código e os ficheiros do website (n.º 4). Enquanto não houver acordo escrito, mantêm-se as condições em vigor. Se não houver acordo até a mudança entrar em vigor, qualquer das partes pode terminar o alojamento, sem penalização, mesmo a meio do Ano de contrato.

CLÁUSULA 13

Domínio

1 O domínio é sempre registado em nome do Cliente, que é o seu titular, numa conta do próprio Cliente junto do registador.

2 Se o Cliente ainda não tiver domínio, regista-o e paga-o diretamente ao registador. A nevima acompanha todo o processo, sem custo adicional. A Proposta indica o custo estimado do domínio apenas como referência: não faz parte do preço da nevima.

3 Para ligar o website ao domínio, o Cliente dá à nevima acesso à gestão do domínio, por exemplo através da partilha de acesso do registador, sem lhe ceder a titularidade. A ligação não tem qualquer custo. Quando esse acesso não for possível, o Cliente aplica os registos que a nevima lhe enviar.

4 Nos domínios .pt, o nome e o NIF do titular têm de coincidir exatamente com o documento de identificação do Cliente. Se a entidade de registo pedir documentos, o Cliente envia-os no prazo que ela indicar. Se não o fizer, o domínio pode ser apagado sem reembolso, sem responsabilidade da nevima.

5 A renovação do domínio é da responsabilidade do Cliente. Se o domínio expirar, o website e o email associados deixam de funcionar.

CLÁUSULA 14 DECISÃO PENDENTE

SEO & GEO

1 O web design inclui as práticas básicas de SEO, aplicadas antes do Lançamento (cláusula 11.1).

2 O serviço de SEO & GEO é um conjunto de práticas aplicadas de uma só vez, para melhorar a posição do website nos motores de pesquisa e aumentar a probabilidade de o negócio aparecer nas recomendações e respostas de ferramentas de inteligência artificial, com alcance local ou nacional, conforme a Proposta. O seu efeito é maior a curto prazo e vai diminuindo a médio e longo prazo.

3 Se o Cliente o escolher na Proposta, acresce o serviço mensal de SEO & GEO, que mantém essas práticas o mais eficazes possível. É pago como os restantes Serviços mensais (cláusula 6.6) e acompanha o Ano de contrato (cláusula 23).

4 A nevima faz o trabalho com diligência e segundo as boas práticas, mas não garante posições, tráfego nem menções, que dependem de terceiros.

CLÁUSULA 15

Funcionalidades e plataformas de terceiros

1 **Inclui:** a configuração das Funcionalidades indicadas na Proposta:

- o formulário, manual ou automatizado, como consta da Proposta. No manual, há um email automático e o registo das respostas numa base de dados, e daí em diante cada email é escrito à mão pelo Cliente. No automatizado, os emails seguintes usam modelos com campos variáveis, em que só se preenche o que muda;
- a inscrição na newsletter, com um email de boas-vindas e o registo dos inscritos;
- o calendário e reservas.

O preço do formulário automatizado fica definido na Proposta.

2 **Plataformas:** as Funcionalidades funcionam em plataformas de terceiros indicadas na Proposta (por exemplo, a Brevo para o formulário e a newsletter, a Cal.com para o calendário, ou uma plataforma de reservas própria da restauração). As contas são abertas em nome do Cliente, que é o seu titular, e os planos das plataformas são sempre pagos pelo Cliente diretamente a elas. Nunca passam pela fatura da nevima.

3 **Valor mensal:** o valor mensal indicado na Proposta divide-se sempre em duas partes: o plano da plataforma, pago diretamente à plataforma, e a manutenção, paga à nevima (cláusula 6.6). Enquanto o plano gratuito da plataforma chegar, o Cliente paga apenas a manutenção. A Proposta indica o custo dos planos apenas como referência: não faz parte do preço da nevima.

4 **Planos:** o plano de cada plataforma é escolhido com o Cliente. Se o uso do website deixar de caber no plano gratuito, a nevima avisa o Cliente, que decide se passa ao plano pago.

5 **Acesso:** o Cliente dá à nevima acesso às contas, sempre que possível como utilizador convidado ou colaborador, sem lhe ceder a titularidade. As palavras-passe e a autenticação de dois fatores ficam sob o controlo do Cliente. Quando a plataforma não permitir convidar utilizadores, as partes acordam por escrito a forma de acesso.

6 **Manutenção:** cobre manter as Funcionalidades a funcionar, acompanhar as plataformas e aplicar os ajustes técnicos necessários. Não inclui alterações nem funcionalidades novas, que seguem a cláusula 11. É um Serviço mensal e acompanha o Ano de contrato (cláusula 23).

7 **Mudanças nas plataformas:** se uma plataforma alterar os seus preços, planos, limites ou termos, ou deixar de prestar o serviço, de forma que afete o custo ou o funcionamento de uma Funcionalidade, a nevima avisa o Cliente por escrito logo que tenha conhecimento e apresenta-lhe as soluções disponíveis, para as partes decidirem em conjunto:

a) manter a plataforma, com as novas condições pagas pelo Cliente à plataforma e, se a mudança alterar o trabalho da nevima, um novo valor de manutenção;

b) mudar para uma plataforma equivalente, com um orçamento da migração apresentado antes de ser feita; ou

c) terminar essa Funcionalidade e a sua manutenção.

8 Enquanto não houver acordo escrito, mantêm-se as condições em vigor. Se não houver acordo até a mudança entrar em vigor, qualquer das partes pode terminar a Funcionalidade afetada e a sua manutenção, sem penalização, mesmo a meio do Ano de contrato. O resto do contrato mantém-se.

9 Quando a manutenção termina, o Cliente fica com as contas, os dados e as configurações, e a nevima retira o seu acesso.

10 Algumas plataformas têm programas de afiliados: quando o Cliente abre a conta através da nevima, a plataforma pode pagar-lhe uma comissão ou dar um desconto ao Cliente. A comissão é paga pela plataforma e nunca aumenta o que o Cliente paga.

CLÁUSULA 16

Portfólio e crédito

1 A nevima pode mostrar o projeto no seu portfólio, site e redes sociais, incluindo o nome do Cliente e o website, salvo se o Cliente o recusar por escrito na Proposta ou mais tarde.

2 Se o Cliente aceitar na Proposta, o rodapé do website mostra o logótipo da nevima, discreto, com ligação para o site da nevima. Em troca, o Cliente tem um desconto de 5% no preço do website, incluindo a configuração das Funcionalidades. O desconto não se aplica aos Serviços mensais.

CLÁUSULA 17

Propriedade intelectual

1 O website, a identidade visual, as fotografias, os vídeos e os restantes trabalhos feitos para o Cliente são obras feitas por encomenda. As partes convencionam que os direitos patrimoniais de autor sobre elas pertencem ao Cliente a partir do pagamento integral, isto é, de todo o preço.

2 Até lá, os direitos pertencem à nevima, e o Cliente não pode usar, publicar nem alterar os trabalhos entregues. Se precisar de usar algum trabalho antes (por exemplo, o logótipo), paga antecipadamente o preço desse serviço indicado na Proposta e recebe os direitos sobre esse trabalho.

3 Ficam com a nevima, e podem ser reutilizados noutros projetos, as ferramentas, os modelos, os componentes de código genéricos, os métodos e o conhecimento que não sejam específicos do Cliente. O Cliente não recebe direitos sobre eles. Os que fiquem integrados no seu website só podem ser usados como parte desse website: o Cliente não os pode extrair, usar noutros projetos nem ceder a terceiros. Nunca são reutilizados o logótipo, a identidade visual, os textos, as fotografias nem o design próprio do Cliente.

4 Fontes, imagens, bibliotecas e outros elementos de terceiros mantêm as licenças dos seus autores, que a nevima indica ao Cliente quando tenham condições próprias.

CLÁUSULA 18

Obrigações do Cliente

1 O Cliente garante que tem os direitos sobre os Materiais que entrega (textos, imagens, logótipos) e responde perante terceiros pelo seu uso.

2 O Cliente é responsável pela licitude dos conteúdos do website e da sua atividade.

3 O conteúdo das páginas legais do website (política de privacidade, política de cookies, termos e outras) é da responsabilidade do Cliente, que o deve produzir ou mandar produzir. A nevima coloca-as no website. A nevima não presta aconselhamento jurídico.

4 Durante o projeto, o Cliente responde às perguntas e aprovações da nevima no prazo de **5 dias úteis**. Passado esse prazo, o Prazo Acordado prolonga-se pelo tempo do atraso (cláusula 8.4).

5 O Cliente obtém as autorizações das pessoas fotografadas ou filmadas (cláusula 10.5) e envia os documentos pedidos no registo de um domínio .pt (cláusula 13.4).

6 O Cliente não usa, publica nem altera os trabalhos antes do pagamento integral, salvo o previsto na cláusula 17.2.

7 O Cliente cumpre ainda as restantes obrigações previstas neste contrato.

CLÁUSULA 19

Dados pessoais

1 Cada parte usa os dados pessoais da outra (nomes, contactos, NIF, moradas) apenas para cumprir este contrato, como manda o RGPD. A forma como a nevima trata esses dados está na sua Política de Privacidade.

2 Enquanto aloja o website, a nevima trata, por conta do Cliente, dados das pessoas que o visitam (por exemplo, os registos técnicos de acesso). Nesse papel, a lei chama-lhe subcontratante, e esse tratamento rege-se pelo Acordo de Tratamento de Dados da Parte IV.

3 O funcionamento das Funcionalidades e das plataformas em que assentam está descrito na cláusula 15 e na Parte IV.

CLÁUSULA 20

Confidencialidade

1 As partes mantêm confidencial a informação não pública que recebam uma da outra, durante o contrato e nos 3 anos seguintes. Excetua-se o que a cláusula 16 permite mostrar.

CLÁUSULA 21 AJUSTÁVEL

Cancelamento pelo Cliente

Esta cláusula é ajustável apenas no n.º 2: o que for acordado de diferente com o Cliente fica escrito nas Condições específicas (cláusula 5.2).

1 O Cliente pode cancelar o projeto a todo o tempo, por escrito.

2 O que acontece ao sinal depende do tipo de Cliente:

- **Clientes profissionais:** a nevima fica sempre com o sinal (25%), mesmo que o trabalho ainda não tenha começado. Se o valor proporcional do n.º 3 for superior ao sinal, o Cliente paga a diferença no prazo de 8 dias. Ou seja, paga o maior destes dois valores.
- **Particulares:** nos primeiros 14 dias aplica-se o Anexo da Parte III. Depois desse prazo, aplica-se a regra dos Clientes profissionais, na medida em que a lei o permita.

3 O valor proporcional calcula-se sempre sobre o **preço total** do projeto, na proporção dos dias úteis de trabalho já decorridos face ao Prazo Acordado na Proposta:

```
valor proporcional = preço total × (dias úteis de trabalho
decorridos até ao cancelamento ÷ Prazo Acordado)
```

Exemplo: num Prazo Acordado de 10 dias úteis, um cancelamento ao 4.º dia de trabalho corresponde a 40% do preço total.

4 Os trabalhos pagos por inteiro e as despesas já feitas por conta do Cliente (por exemplo, deslocações) não são devolvidos.

5 Os direitos sobre o trabalho feito até ao cancelamento seguem a cláusula 17: passam para o Cliente quando o valor devido estiver pago.

CLÁUSULA 22

Responsabilidade

1. A responsabilidade da nevima por danos resultantes deste contrato limita-se ao valor pago pelo Cliente nos 12 meses anteriores ao facto que lhes deu origem. Por exemplo: se o Cliente pagou 1.500 € à nevima nesses 12 meses, a indemnização máxima é de 1.500 €, mesmo que o prejuízo alegado seja maior.
2. Este limite não se aplica a danos causados com dolo ou culpa grave, nem a Particulares quando a lei o proíba.
3. A nevima não responde por falhas de serviços de terceiros (alojamento, registadores de domínios, fornecedores de email e as plataformas das Funcionalidades, incluindo as mudanças que façam às suas condições), nem por perdas de negócio, de dados ou de receitas, salvo dolo ou culpa grave.

CLÁUSULA 23

Duração, renovação e cessação

1. **Duração:** o contrato vigora desde a assinatura da Proposta até ao dia 1 do mês seguinte ao da assinatura, no ano seguinte. Por exemplo, um contrato assinado a 17 de novembro de 2026 vigora até 1 de dezembro de 2027. Este é o primeiro Ano de contrato.
2. **Renovação:** no fim de cada Ano de contrato, o contrato renova-se automaticamente por mais 1 ano, de dia 1 a dia 1, com o alojamento e os Serviços mensais em curso.
3. **Lembrete:** pelo menos 60 dias antes do fim de cada Ano de contrato, a nevima envia ao Cliente, por email, um lembrete da renovação, com a data, os serviços que se renovam e os seus valores para o ano seguinte.
4. **Não renovação pelo Cliente:** o Cliente pode decidir não renovar, avisando a nevima por escrito até 8 dias antes do fim do Ano de contrato. Se o aviso chegar depois desse prazo, mas antes de passarem 2 meses sobre a renovação, o contrato termina ao fim desses 2 meses, e o Cliente paga os Serviços mensais correspondentes. Com Particulares, aplica-se na medida em que a lei o permita.
5. **Não renovação pela nevima:** a nevima pode decidir não renovar, dizendo-o no lembrete do n.º 3.
6. **Valores na renovação:** na renovação, a nevima pode atualizar os valores dos Serviços mensais, indicando-os no lembrete do n.º 3. Se o Cliente não os aceitar, pode não renovar, nos termos do n.º 4. O valor do alojamento segue as cláusulas 12.3 e 12.6, que podem aplicar-se a qualquer momento depois do primeiro Ano de contrato.
7. **Serviços mensais:** acompanham o Ano de contrato em curso. Um Serviço mensal contratado a meio do ano começa no dia 1 seguinte e acompanha o resto desse Ano de contrato. Só terminam antes do fim do ano nos casos da cláusula 15.8 e do n.º 9.

8 **Serviços pontuais:** o web design, a configuração das Funcionalidades, a identidade visual, a sessão fotográfica e a configuração do SEO & GEO seguem os prazos da Proposta e terminam com a sua entrega. A renovação não os repete.

9 Qualquer das partes pode resolver o contrato se a outra incumprir uma obrigação essencial e não o corrigir em 15 dias depois de avisada por escrito. Nos atrasos de pagamento, aplica-se a cláusula 7.

10 A nevima pode suspender ou terminar o alojamento de um website usado para fins ilícitos.

11 Quando o contrato termina, o alojamento cessa, e o Cliente recebe o código e os ficheiros do website (cláusula 12.7) e fica com as contas das plataformas (cláusula 15.9).

CLÁUSULA 24

Comunicações

1 Comunicações pontuais, como marcar chamadas ou esclarecer dúvidas rápidas, podem ser feitas por telefone, a pedido de qualquer das partes.

2 Todas as outras comunicações fazem-se por email, para os endereços indicados na Proposta. O endereço da nevima é ola@nevima.studio.

CLÁUSULA 25

Lei aplicável e foro

1 Este contrato rege-se pela lei portuguesa.

2 Para os litígios com Clientes profissionais é competente o tribunal da comarca do Porto. Para os litígios com Particulares aplicam-se as regras legais de competência e a informação sobre resolução alternativa de litígios do Anexo da Parte III.

PARTE II

Proposta / Ordem de Serviço

PROPOSTA N.º (NOMEDAEMPRESA-2026-01)

DATA DE EMISSÃO

VÁLIDA ATÉ (10 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO)

SECÇÃO 01

Cliente

NOME OU FIRMA

NIF / NIPC

TELEFONE

MORADA

REPRESENTANTE (SE EMPRESA)

EMAIL PARA COMUNICAÇÕES

TIPO DE CLIENTE

☐ Profissional (contrata para a sua atividade) ☐ Particular (aplica-se o Anexo da Parte III)

SECÇÃO 02

Serviços

SERVIÇO	DETALHE	PREÇO
☐ Web design	Landing page ou website; páginas e secções: _____ Design: ☐ Essential+ ☐ Advanced	_____ €
Línguas adicionais	Quais: _____	_____ €
Funcionalidades	☐ Formulário ☐ Newsletter ☐ Calendário e reservas (cláusula 15)	_____ €
☐ Identidade visual	Logótipo e símbolo	_____ €
☐ Sessão fotográfica	☐ Fotos ☐ Fotos e vídeo; local: _____	_____ €

SERVIÇO	DETALHE	PREÇO
Deslocação	Acima de 30 km: _____ km × _____ €/km	_____ €
☐ Prazo urgente	+40% no total do projeto (cláusula 4.5)	_____ €
☐ Crédito no rodapé	−5% no preço do website (cláusula 16.2)	− _____ €
☐ SEO & GEO	Práticas aplicadas de uma só vez (cláusula 14)	_____ €
Total do projeto		_____ **€**
☐ SEO & GEO mensal	Se escolhido, faturado no dia 1 de cada mês (cláusula 6.6)	_____ €/mês
☐ Manutenção das Funcionalidades	Paga à nevima, faturada no dia 1 de cada mês (cláusula 15.6)	_____ €/mês
Planos das plataformas	Quais: _____ Só como referência: pagos pelo Cliente diretamente às plataformas, fora do preço da nevima; nada, enquanto o plano gratuito chegar (cláusula 15.3)	_____ €/mês

IVA — regime de isenção (art. 53.º do CIVA). Faturas emitidas por: ☐ António Policarpo ☐ Emanuel Costa ☐ ambos, por serviço

SECÇÃO 03

Pagamento

Sinal (25%), na assinatura _____ €

Pagamento final (75%), até 72 horas depois do envio da fatura, emitida no dia da Chamada de Validação _____ €

Meio de pagamento: ☐ transferência imediata ☐ MB WAY ☐ transferência internacional

IBAN _____

SECÇÃO 04

Prazos

A nevima e _____ acordaram um prazo de _____ **dias úteis**, contados a partir da receção de todos os Materiais e do sinal. Este prazo é a base do cálculo do

valor proporcional em caso de cancelamento ou de livre resolução (cláusula 21 e Anexo da Parte III).

Os Materiais são entregues até 8 dias depois de a nevima receber esta Proposta assinada, salvo outro prazo nas Condições específicas (cláusula 8.2).

Se urgente, data de conclusão acordada: _____

SECÇÃO 05

Materiais a entregar pelo Cliente

☐ Textos de cada página, se existirem, ou a informação para a nevima os escrever (cláusula 11.1)

☐ Fotografias existentes

☐ Logótipo e símbolo, se não houver identidade nova

☐ Acesso à gestão do domínio (cláusula 13.3)

☐ Acesso às contas das plataformas das Funcionalidades (cláusula 15.5)

☐ Conteúdo das páginas legais

☐ Outros:

SECÇÃO 06

Duração, domínio, alojamento e portfólio

DURAÇÃO	1.º Ano de contrato: da assinatura até 1 de _____ de _____; renova-se depois de ano em ano, de dia 1 a dia 1 (cláusula 23).
DOMÍNIO	☐ O Cliente já tem, sem custo: _____ ☐ A registar e pagar pelo Cliente, em seu nome, com o acompanhamento da nevima (cláusula 13.2): _____ Custo estimado, pago ao registador e fora do preço da nevima: _____ €/ano
ALOJAMENTO	Gratuito no 1.º Ano de contrato; renova-se com o contrato (cláusula 12).
PORTFÓLIO	☐ O Cliente autoriza que o projeto seja mostrado pela nevima ☐ Não autoriza
CRÉDITO	Logótipo da nevima no rodapé, com −5% no website: ☐ Sim ☐ Não

SECÇÃO 07

Condições específicas

Só valem os ajustes aos pontos que as cláusulas marcadas como Ajustável indicam (6.1, 6.2, 6.5, 8.2, 10.6 e 21.2), com o número da cláusula e do ponto (cláusula 5.2).

CLÁUSULA E N.º	O QUE FICA ACORDADO

SECÇÃO 08

Aceitação

Ao assinar, o Cliente aceita esta Proposta, as Condições Gerais da Parte I e o Acordo de Tratamento de Dados da Parte IV, que declara ter recebido e lido.

O Cliente

DATA

António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo

DATA

Emanuel Augusto Soares da Costa

DATA

PARTE III

Anexo para clientes particulares

Este anexo aplica-se apenas quando o Cliente contrata para uso não profissional. Resume a informação que a lei obriga a dar antes da assinatura (Decreto-Lei n.º 24/2014) e completa as Condições Gerais.

SECÇÃO A

Direito de livre resolução (desistência)

1. O Cliente pode desistir do contrato no prazo de **14 dias** a contar da assinatura da Proposta, sem indicar o motivo e sem custos, salvo o previsto no n.º 3.
2. Para desistir, basta enviar uma declaração clara para ola@nevima.studio, ou usar o formulário da secção D. Chega que a declaração seja enviada dentro do prazo.
3. Se o Cliente pediu que o trabalho começasse durante esses 14 dias (secção B) e depois desistir, paga o valor proporcional ao trabalho feito, calculado sobre o preço total como na cláusula 21.3. Se não fez esse pedido, não paga nada.
4. A nevima devolve tudo o que o Cliente pagou além desse valor no prazo de 14 dias a contar da desistência, pelo mesmo meio de pagamento.
5. Se o serviço estiver totalmente prestado dentro dos 14 dias, e o Cliente o tiver pedido e reconhecido como na secção B, o direito de desistência deixa de existir.

SECÇÃO B

Pedido de início antecipado

☐ Peço que a nevima comece o trabalho antes do fim do prazo de 14 dias para desistir.

☐ Sei que, se desistir depois de o trabalho começar, pago o valor proporcional ao trabalho já feito, e que perco o direito de desistir se o serviço for totalmente prestado dentro desse prazo.

Assinatura do Cliente

Data

SECÇÃO C

Reclamações e resolução de litígios

1. O Cliente pode reclamar no Livro de Reclamações Eletrónico, em www.livroreclamacoes.pt.

2 Em caso de litígio, o Cliente pode recorrer a uma entidade de resolução alternativa de litígios de consumo, nomeadamente o CICAP — Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto (www.cicap.pt). A lista completa está no Portal do Consumidor (www.consumidor.gov.pt).

3 O Cliente beneficia das garantias legais de conformidade aplicáveis aos serviços e conteúdos digitais prestados.

SECÇÃO D

Formulário de livre resolução

Preencha e envie este formulário apenas se quiser desistir do contrato.

Para: António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo e Emanuel Augusto Soares da Costa (nevima), _____, ola@nevima.studio

Pela presente comunico que desisto do meu contrato de prestação do seguinte serviço:

_____

Proposta n.º _____, assinada em _____

NOME DO CLIENTE

_____

MORADA DO CLIENTE

_____

ASSINATURA (SÓ SE ENVIADO EM PAPEL) DATA

_____ _____

PARTE IV

Acordo de Tratamento de Dados

Este acordo cumpre o artigo 28.º do RGPD. Aplica-se enquanto a nevima alojar o website do Cliente ou mantiver as suas Funcionalidades, e é igual para todos os Clientes.

ARTIGO 1

Papéis das partes

1 O Cliente é o responsável pelo tratamento dos dados das pessoas que visitam o seu website. A nevima trata esses dados por conta dele, como subcontratante, apenas na medida necessária para alojar o website e configurar e manter as suas Funcionalidades.

ARTIGO 2

O tratamento

1 **Finalidade:** manter o website e as suas Funcionalidades disponíveis e a funcionar.

2 **Dados:** os registos técnicos de acesso (endereço IP, data e hora, páginas pedidas, navegador e dispositivo) e, quando há Funcionalidades, os dados que os visitantes enviam: as respostas ao formulário, os emails dos inscritos na newsletter e as marcações e reservas.

3 **Titulares:** as pessoas que visitam o website e as que usam as suas Funcionalidades.

4 **Funcionalidades:** os dados que os visitantes enviam ficam guardados nas contas do Cliente nas plataformas (cláusula 15.2). A nevima acede-lhes apenas na medida necessária para configurar e manter as Funcionalidades, e não os usa para nenhum outro fim.

5 **Duração:** enquanto durar o alojamento ou a manutenção das Funcionalidades.

ARTIGO 3

Obrigações da nevima

1 Trata os dados apenas segundo as instruções do Cliente, que são as deste contrato, salvo se a lei a obrigar a outra coisa, caso em que o informa antes.

2 Só os dois prestadores têm acesso aos dados, e ambos estão obrigados a confidencialidade.

3 Aplica medidas de segurança adequadas, como acessos protegidos e ligações cifradas (HTTPS).

4 Ajuda o Cliente a responder aos pedidos das pessoas que exerçam os seus direitos e a cumprir as obrigações dos artigos 32.º a 36.º do RGPD.

5 Informa o Cliente, sem demora injustificada e, sempre que possível, no prazo de 48 horas, de qualquer violação de dados pessoais de que tenha conhecimento.

6 Disponibiliza ao Cliente a informação necessária para demonstrar o cumprimento deste acordo.

ARTIGO 4

Subcontratantes ulteriores e transferências

1 O Cliente autoriza a nevima a recorrer à Vercel Inc., para o alojamento. A nevima impõe-lhe obrigações de proteção de dados equivalentes às deste acordo.

2 As plataformas das Funcionalidades são contratadas pelo Cliente, em seu nome, e tratam os dados por conta dele, segundo as suas próprias condições. Não são subcontratantes ulteriores da nevima.

3 A nevima avisa o Cliente antes de mudar ou acrescentar um subcontratante ulterior, e o Cliente pode opor-se por motivos fundados.

4 Quando os dados forem tratados fora do Espaço Económico Europeu, a transferência fica coberta pelas garantias previstas no RGPD, como o Quadro de Privacidade de Dados UE-EUA ou as cláusulas contratuais-tipo da Comissão Europeia.

ARTIGO 5

Fim do tratamento

1 Quando o alojamento terminar, a nevima apaga ou devolve ao Cliente, à escolha deste, os dados pessoais que tenha tratado por conta dele, salvo se a lei exigir que os conserve. Os registos técnicos guardados pela Vercel são apagados nos prazos dela.

2 Quando a manutenção das Funcionalidades terminar, os dados ficam nas contas do Cliente nas plataformas, e a nevima retira o seu acesso (cláusula 15.9).